



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROJAK alias JEK BIN MAMAN
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/04 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kramat Banteng RT 004 RW 12
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ROJAK als. JEK Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai tanggal 29 Nopember 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 424/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 01 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Cbi



1. Menyatakan ia terdakwa ROJAK ALS. JEK BIN MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe D1BO2N26L2 AT, tanpa plat nomor polisi, warna putih, jenis sepeda motor tahun 2018, 108 CC nomor rangka MH1JFZ216JK344140 Nomor mesin JFZ2E1344269;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HALIMAH BINTI M TOYIB.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ROJAK ALS JEK BIN MAMAN**, pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021, bertempat di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari**



kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 kurang lebih sekira pukul 16.00 wib Saksi RUDIYANTO bersama sama dengan Sdr. MAULANA (DPO) bertemu dengan terdakwa di daerah rumah Sdr. MAULANA (DPO) di daerah Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB yang sehari sebelumnya yakni hari senin tanggal 21 Juni 2021 diambil oleh Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH dan Sdr MAULANA (DPO) dari teras rumah Saksi HALIMAH untuk dijual kepada terdakwa dengan kesepakatan harga pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang diambil terdakwa tersebut dibagi dua dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan dihabiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih yang dijual dengan harga murah tersebut dari Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH tersebut dengan sadar mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena tanpa dilengkapi surat surat yang sah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih yang terdakwa beli dari Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH untuk keperluan sehari hari terdakwa mengantar anak terdakwa ke sekolah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 kurang lebih sekira pukul 00.30 WIB saksi kehilangan sepeda motor yang terparkir di teras rumah milik saksi yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih terparkir di teras rumah Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB yang ternyata diambil oleh terdakwa berdasarkan hasil penyidikan dan terdakwa meninggalkan barang bukti berupa sepasang sandal kulit yang tertinggal di teras rumah saksi dan pada saat persidangan ditunjukkan oleh penuntut umum dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penyidikan bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi adalah pertamanya terdakwa bersama mAULANA (DPO) naik sepeda motor kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH kemudian merusak lobang kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter Y yang dibawanya sampai kunci stang sepeda motor tersebut rusak karena terdakwa terlalu keras memutarinya sementara itu Sdr. MAULANA (DPO) mengawasi situasi sekitar dan saat terdakwa tidak berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tersebut akhirnya terdakwa mendorongnya membawa keluar dari daerah pekarangan rumah Saksi Halimah;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penyidikan saksi mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang terdakwa ambil dari teras rumah Saksi HALIMAH tersebut dijual oleh terdakwa kepada Saksi ROJAK Als JEK Bin MAMAN (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penyidikan bahwa hasil penjualan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang diambil terdakwa tersebut dibagi dua dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan dihabiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi mengakui terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tanpa



diketahui oleh saksi dan tanpa mendapat izin oleh pemiliknya yakni Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. MAULANA Als MUL(DPO), saksi HALIMAH Binti Muhammad TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.268.000.- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi II Nama AHMAD FAUZI. Didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan saksi penangkap dalam perkara ini dan berdasarkan pengakuan tersangka dikatikan dengan keterangan para saksi dan barang bukti bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 kurang lebih sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama Sdr MAULANA Als MUL (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDRA SUPRA X warna hitam (masuk ke dalam daftar pencarian barang) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Sdr. MAULANA (DPO) dibelakangnya untuk pergi mencari sepeda motor sasaran yang parkir di pinggir jalan raya, kemudian saat melewati daerah Kp. Sindangpala RT 002 RW 004 Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor terdakwa dan Sr. MAULANA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih terparkir di teras rumah Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH kemudian merusak lobang kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter Y yang dibawanya sampai kunci stang sepeda motor tersebut rusak karena terdakwa terlalu keras memutarnya sementara itu Sdr. MAULANA (DPO) mengawasi situasi sekitar dan saat terdakwa tidak berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tersebut akhirnya terdakwa mendorongnya membawa keluar dari daerah pekarangan rumah Saksi Halimah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang terdakwa ambil dari teras rumah Saksi HALIMAH tersebut dijual oleh terdakwa kepada Saksi



ROJAK Als JEK Bin MAMAN (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil penjualan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang diambil terdakwa tersebut dibagi dua dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan dihabiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tanpa diketahui dan mendapat izin oleh pemiliknya yakni Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. MAULANA Als MUL(DPO), saksi HALIMAH Binti Muhammad TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.268.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3) Saksi **III ADIN** , dalam pemeriksaan di sidang pengadilan memberikan keterangan dengan disumpah, menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 kurang lebih sekira pukul 00.30 WIB saksi kehilangan sepeda motor yang terparkir di teras rumah milik saksi yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih terparkir di teras rumah Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB yang ternyata diambil oleh terdakwa berdasarkan hasil penyidikan dan terdakwa meninggalkan barang bukti berupa sepasang sandal kulit yang tertinggal di teras rumah saksi dan pada saat persidangan ditunjukkan oleh penuntut umum dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penyidikan bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi adalah pertamanya terdakwa bersama MAULANA (DPO) naik sepeda motor kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH kemudian merusak lobang kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter Y yang dibawanya sampai kunci stang sepeda motor tersebut rusak karena terdakwa terlalu keras memutarinya sementara itu Sdr. MAULANA (DPO)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Cbi



mengawasi situasi sekitar dan saat terdakwa tidak berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tersebut akhirnya terdakwa mendorongnya membawa keluar dari daerah pekarangan rumah Saksi Halimah;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penyidikan saksi mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang terdakwa ambil dari teras rumah Saksi HALIMAH tersebut dijual oleh terdakwa kepada Saksi ROJAK Als JEK Bin MAMAN (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penyidikan bahwa hasil penjualan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang diambil terdakwa tersebut dibagi dua dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan dihabiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi mengakui terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tanpa diketahui oleh saksi dan tanpa mendapat izin oleh pemiliknya yakni Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. MAULANA Als MUL(DPO), saksi HALIMAH Binti Muhammad TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.268.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi **IV RUDIYANTA als MAS BIN ABDULLAH**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan memberikan keterangan dengan disumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui setelah proses penyidikan bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 kurang lebih sekira pukul 00.30 WIB saksi kehilangan sepeda motor yang terparkir di teras rumah milik saksi yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih terparkir di teras rumah Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Cbi



yang ternyata diambil oleh terdakwa berdasarkan hasil penyidikan dan terdakwa meninggalkan barang bukti berupa sepasang sandal kulit yang tertinggal di teras rumah saksi dan pada saat persidangan ditunjukkan oleh penuntut umum dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa itu milik terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penyidikan bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi adalah pertamanya terdakwa bersama MAULANA (DPO) naik sepeda motor kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH kemudian merusak lobang kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter Y yang dibawanya sampai kunci stang sepeda motor tersebut rusak karena terdakwa terlalu keras memutarinya sementara itu Sdr. MAULANA (DPO) mengawasi situasi sekitar dan saat terdakwa tidak berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tersebut akhirnya terdakwa mendorongnya membawa keluar dari daerah pekarangan rumah Saksi Halimah;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang terdakwa ambil dari teras rumah Saksi HALIMAH tersebut dijual oleh terdakwa kepada Saksi ROJAK Als JEK Bin MAMAN (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang dijual oleh terdakwa karena harga motor yang murah dibawah harga pasaran , dan saksi mengakui bersalah karena saksi sudah tau motor tersebut hasil curian tetapi tetap saksi beli;
- Bahwa saksi mengakui membeli motor tersebut untuk saksi digunakan untuk mengantar anak dan untuk beraktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi merupakan terdakwa dalam perkara penadahan dengan saksi korban yang sama dengan perkara terdakwa namun berkas penuntutan terpisah;
- Bahwa saksi mengakui terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH



tanpa diketahui oleh saksi dan tanpa mendapat izin oleh pemiliknya yakni Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. MAULANA Als MUL(DPO), dan setelah itu motor dibeli oleh saksi untuk digunakan saksi sehari hari mengakibatkan saksi halimah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.268.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 kurang lebih sekira pukul 16.00 wib Saksi RUDIYANTO bersama sama dengan Sdr. MAULANA (DPO) bertemu dengan terdakwa di daerah rumah Sdr. MAULANA (DPO) di daerah Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB yang sehari sebelumnya yakni hari senin tanggal 21 Juni 2021 diambil oleh Saksi RUDIYANTO Als MAS BIN ABDULLAH dan Sdr MAULANA (DPO) dari teras rumah Saksi HALIMAH untuk dijual kepada terdakwa dengan kesepakatan harga pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang diambil terdakwa tersebut dibagi dua dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan dihabiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih yang dijual dengan harga murah tersebut dari Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH tersebut dengan sadar mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena tanpa dilengkapi surat surat yang sah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih yang terdakwa beli dari Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH



untuk keperluan sehari-hari terdakwa mengantar anak terdakwa ke sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe D1BO2N26L2 AT, tanpa plat nomor polisi, warna putih, jenis sepeda motor tahun 2018, 108 CC nomor rangka MH1JFZ216JK344140 Nomor mesin JFZ2E1344269;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 kurang lebih sekira pukul 16.00 wib Saksi RUDIYANTO bersama sama dengan Sdr. MAULANA (DPO) bertemu dengan terdakwa di daerah rumah Sdr. MAULANA (DPO) di daerah Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB yang sehari sebelumnya yakni hari senin tanggal 21 Juni 2021 diambil oleh Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH dan Sdr MAULANA (DPO) dari teras rumah Saksi HALIMAH untuk dijual kepada terdakwa dengan kesepakatan harga pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang diambil terdakwa tersebut dibagi dua dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan dihabiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih yang dijual dengan harga murah tersebut dari Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH tersebut dengan sadar mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih yang terdakwa beli dari Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH untuk keperluan sehari hari terdakwa mengantar anak terdakwa ke sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa ROJAK alias JEK BIN MAMAN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, merupakan unsur yang bisa bersifat alternative ataupun kumulatif, apabila salah satu kata kerja nya saja sudah terbukti maka terpenuhi unsur ini, tidak harus semua unsur terpenuhi. Bahwa dari perbuatan ROJAK ALS JEK BIN MAMAN unsur MEMBELI sepeda motor korban HALIMAH dari saksi RUDIYANTO dengan RP. 3.000.000,- yang terpenuhi;

Bahwa untuk unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH yang terdakwa ambil dari teras rumah Saksi HALIMAH tersebut dijual oleh Saksi RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH kepada Terdakwa ROJAK Als JEK Bin MAMAN (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa mengetahui terdakwa RUDIYANTO ALS MAS BIN ABDULLAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Street warna putih milik Saksi HALIMAH tanpa diketahui dan mendapat izin oleh pemiliknya yakni Saksi HALIMAH Binti MUHAMMAD TOYIB; Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui motor yang dijual hasil curian dan dijual lebih rendah dari harga pasaran sepeda motor pada umumnya, ditambah tidak ada surat surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe D1BO2N26L2 AT, tanpa plat nomor polisi, warna putih, jenis sepeda motor tahun 2018, 108 CC nomor rangka MH1JFZ216JK344140 Nomor mesin JFZ2E1344269;



- 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

Adalah barang bukti yang merupakan bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Halimah binti Muhammad Toyib

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, Pasal 480 angka 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROJAK ALS JEK BIN MAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENADAHAN;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROJAK ALS JEK BIN MAMAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe D1BO2N26L2 AT, tanpa plat nomor polisi, warna putih, jenis sepeda motor tahun 2018, 108 CC nomor rangka MH1JFZ216JK344140 Nomor mesin JFZ2E1344269;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HALIMAH BINTI M TOYIB.



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 01 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

TTD

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Candrasah, S.H.